

공동사업 계약서

아래 당사자는 공동으로 사업을 영위하기 위하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

사업 개요

사업명		사업 개시일	
사업장 소재지			
사업 내용(업종)			
총 출자금		계약기간	

출자 및 지분

No	성명(상호)	출자 종류	출자 내용	평가금액	지분율	비고

제 1 조 (목적)

본 계약은 당사자가 공동으로 위 사업을 영위함에 있어 출자·운영·손익분배에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (출자)

당사자는 위 표에 기재한 출자를 약정한 기일까지 이행한다.

출자를 지체한 당사자에 대하여는 지분율 조정 또는 지연이자 부과 등 당사자가 합의한 조치를 취할 수 있다.

현물 및 노무 출자의 평가는 당사자 전원의 합의로 정한다.

제 3 조 (업무집행 및 의사결정)

일상적인 업무집행은 업무집행자가 담당하며, 업무집행자는 당사자 합의로 선임한다.

자산의 처분, 차입, 신규 사업 진출, 지분 변동 등 중요한 사항은 지분율 % 이상의 동의로 결정한다.

당사자는 사업 관련 회계장부를 언제든지 열람할 수 있다.

제 4 조 (손익의 분배)

이익과 손실은 지분율에 따라 분배하고 부담한다. 다만 당사자가 달리 합의한 경우 특약사항에 따른다.
분배는 개월마다 결산하여 실시하며, 유보가 필요한 경우 당사자 합의로 정한다.

제 5 조 (경업금지 및 비밀유지)

당사자는 계약기간 중 본 사업과 경쟁관계에 있는 사업을 영위하지 아니한다.

당사자는 사업상 알게 된 비밀을 제 3자에게 누설하지 아니하며, 이 의무는 탈퇴 후에도 존속한다.

제 6 조 (지분의 양도 및 탈퇴)

당사자는 다른 당사자 전원의 서면 동의 없이 지분을 제 3자에게 양도할 수 없다.

탈퇴하고자 하는 당사자는 개월 전에 서면으로 통지하며, 탈퇴 시 지분 정산 방법은 당사자 합의로 정한다.

제 7 조 (계약의 해지 및 청산)

당사자 일방이 본 계약을 중대하게 위반한 경우 다른 당사자는 시정을 요구한 후 계약을 해지할 수 있다.

사업을 종료하는 경우 자산을 환가하여 채무를 변제한 후 잔여자산을 지분율에 따라 분배한다.

제 8 조 (분쟁의 해결)

본 계약에 정하지 아니한 사항은 관계 법령과 상관례에 따른다.

본쟁이 발생한 경우 당사자는 성실히 협의하며, 협의가 이루어지지 않으면 합의한 법원을 관할로 한다.

특약사항 — 역할 분담, 급여·활동비 지급, 추가 출자 요건, 사업자등록 명의 등을 기재하십시오.

■ 당사자

당사자 1	성명(상호)		생년월일	
	주소		연락처	
당사자 2	성명(상호)		생년월일	
	주소		연락처	
당사자 3	성명(상호)		생년월일	
	주소		연락처	

20 년째의

당사자 1 : (서명 또는 인)

당사자 2 : (서명 또는 인)

당사자 3 : (서명 또는 인)

※ 사업자등록 형태와 세무 처리, 대외적 책임 범위는 관할 세무서 및 전문가 기준을 확인하십시오.